

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3040/2541

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวเรณู เพียรเกิด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 30, มาตรา 70

พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 34

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 30 (2), มาตรา 52

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์

++ ความผิดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์โดยนำภาพยนตร์วีดีโอเทปภาพและเสียงที่มีผู้ทำซ้ำโดยละเมิดลิขสิทธิ์รวม 32 ม้วนออกขายและเสนอขาย โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์วีดีโอเทปดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย และจำเลยได้ประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายวีดีโอเทปโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช้กรณีที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายกับจำเลยยังได้เสนอขายวีดีโอเทปอันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่ปิดฉลากจำนวน 62 ม้วน โดยจำเลยรู้หรือควรรู้ว่าการไม่ปิดฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายและจำเลยไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ พร้อมยึดม้วนวีดีโอเทปภาพยนตร์ซึ่งมีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ปิดฉลากดัง กล่าวรวม 62 ม้วน เป็นของกลาง อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 มาตรา 31, 70 วรรคสอง พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์พ.ศ.2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 30 (2), 52 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลจึงต้องมีคำสั่งให้วีดีโอเทปของกลาง ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 32 ม้วน ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่วนวีดีโอเทปที่ไม่ปิดฉลากอีก จำนวน 30 ม้วน ความผิดของจำเลยที่เกี่ยวกับของกลางดังกล่าวนี้อยู่ที่การเสนอ ขายโดยได้งดเว้นไม่ปิดฉลากที่วีดีโอเทปดังกล่าว วีดีโอเทปของกลาง 30 ม้วนนี้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช้ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระ ทำผิดที่จะรับได้ตาม ป.อ.มาตรา 32 หรือ มาตรา 33

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ เวลากลางวันจำเลยกระทำผิด กฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภท ภาพยนตร์ โดยนำภาพยนตร์วีดีโอเทปภาพและเสียงที่มีผู้ทำซ้ำโดยละเมิดลิขสิทธิ์ ของบริษัทวอร์เนอร์ บราเธอร์ส อิงค์ จำกัด ผู้เสียหายที่ ๑ บริษัททเวนตี เซนจูรี ฟอก ช์ फिल्म คอ์पोเรชั่น จำกัด ผู้เสียหายที่ ๒ บริษัทยูนิเวอร์แซล ซิตี้ สตูดิโอส์ อิงค์ จำกัด ผู้เสียหายที่ ๓ และบริษัทโคลัมเบียพิกเจอร์ อินดัสทรี อิงค์ จำกัด ผู้เสียหายที่ ๔ รวม ๓๒ ม้วน ออกขายและเสนอขาย โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์วีดีโอเทป ดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายทั้งสี่ ซึ่งได้รับความ คุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.๒๕๓๗ และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้จำเลยได้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน

หรือจำหน่ายวีดีโอเทปโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ใช้กรณีที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย และจำเลยยังได้เสนอขายวีดีโอเทปอันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่ปิดฉลาก จำนวน ๖๒ ม้วน โดยจำเลยรู้หรือควรรู้ว่าการไม่ปิดฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และจำเลยไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ พร้อมยึดม้วนวีดีโอเทปภาพยนตร์ซึ่งมีผู้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ปิดฉลากดังกล่าวรวม ๖๒ ม้วน เป็นของกลางจำเลยเคยถูกศาลแขวงดุสิตพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๔ เดือน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๒ ปี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๘๖๒/๒๕๔๐ และให้จำคุก ๒ เดือน ปรับ ๒,๑๐๐ บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ ๑ ปี เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๖๒๘/๒๕๔๐ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔, ๖, ๘, ๑๕, ๒๘, ๓๑, ๖๑, ๗๐, ๗๕, ๗๖ พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๔, ๖, ๓๔ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓, ๑๔, ๓๐, ๓๑, ๕๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๕๘, ๙๑ สั่งให้วีดีโอเทปของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน ๓๒ ม้วน ดังกล่าวตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้จ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายกับริบวีดีโอเทปของกลางที่ไม่ปิดฉลากอีก ๓๐ ม้วน และบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๘๖๒/๒๕๔๐ และ ๗๖๒๘/๒๕๔๐ ของศาลแขวงดุสิต

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษตามฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๓๑, ๗๐ วรรคสองพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง, ๓๔ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ (๒), ๕๒ วรรคหนึ่งเป็น

ความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๓๑, ๗๐ วรรคสองให้จำคุก ๖ เดือน และปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง, ๓๔ ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาทและความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ (๒), ๕๒วรรคหนึ่ง ให้ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๒๓๐,๐๐๐ บาทจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ เดือน และปรับ ๑๑๕,๐๐๐บาท และให้บวกโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๘๖๒/๒๕๔๐ และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๖๒๘/๒๕๔๐ ของศาลแขวงดุสิต เข้ากับโทษในคดีนี้รวมจำคุก ๙ เดือน ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐วิธีโอเทปของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ๓๒ ม้วน ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบ จ่ายเงินกึ่งหนึ่งของค่าปรับ (ค่าปรับในส่วนความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์) แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๗๖

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า คดีมีเหตุสมควรรอกการลงโทษให้จำเลย และเมื่อรอกการลงโทษจำคุกแก่จำเลยจึงไม่อาจบวกโทษที่รอไว้ตามที่โจทก์ขอ อนึ่ง ที่โจทก์ขอให้ริบของกลางเฉพาะวิธีโอเทปที่ไม่ปิดฉลากจำนวน ๓๐ ม้วน นั้น ความผิดของจำเลยที่เกี่ยวกับของกลางดังกล่าวขึ้นอยู่กับที่การเสนอขายโดยได้ตั้งวันไม่ปิดฉลากที่วิธีโอเทปดังกล่าววิธีโอเทปของกลาง ๓๐ ม้วนนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดที่จะริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒หรือ

มาตรา ๓๓ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้รับ
ของกลางดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ยกคำขอให้บวกโทษแก่จำเลย ส่วนวิธีไต่สวนของกลางที่ไม่
ปิดฉลากจำนวน ๓๐ ม้วน ให้คืนแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา - นายสอนชัย สิริวิทยกุล
ศาลอุทธรณ์ - -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>